

# Datenschutz und digitales Arbeiten

Abgrenzung von Datenschutz und Datensicherheit, Rechte betroffener Personen sowie Chancen und Grenzen digitaler Arbeits- und Buchungssysteme.

 In 4 von 16 Aufgabensammlungen geprüft

## Datenschutz vs. Datensicherheit

Beide Begriffe werden oft verwechselt, meinen aber Unterschiedliches:

- **Datenschutz** schützt die **Person** vor missbräuchlichem Umgang mit ihren personenbezogenen Daten. Grundlage sind **DSGVO** und **BDSG**. Daten dürfen nur **zweckgebunden** und mit **Rechtsgrundlage** verarbeitet werden.
- **Datensicherheit** schützt die **Daten selbst** (technisch-organisatorisch) vor **Verlust, Beschädigung, Zerstörung und unbefugtem Zugriff**. Typische Maßnahmen: Backups, Verschlüsselung, Zugriffsrechte, Passwörter, Virenschutz, Firewalls.

Beispiel: Eine Regel „Bildschirm beim Verlassen sperren“ dient der **Datensicherheit**; die Regel „Kundendaten nur für die Auftragsbearbeitung nutzen“ ist **Datenschutz**.

**Merke:** Datenschutz = Schutz der Person; Datensicherheit = Schutz der Daten.

## Grundsätze der DSGVO

Die DSGVO erlaubt die Verarbeitung personenbezogener Daten nur unter bestimmten Grundsätzen:

- **Rechtmäßigkeit:** nur mit Rechtsgrundlage (Einwilligung, Vertrag, gesetzliche Pflicht, berechtigtes Interesse).
- **Zweckbindung:** nur für den Zweck, für den sie erhoben wurden.
- **Datenminimierung:** so wenig Daten wie möglich.
- **Speicherbegrenzung:** löschen, wenn nicht mehr nötig.
- **Richtigkeit** und **Vertraulichkeit/Integrität**.

Beispiel: Speichert ein Mitarbeiter Kundendaten elektronisch, braucht es eine Rechtsgrundlage (z. B. den Kaufvertrag) und der Zugriff muss auf Befugte beschränkt sein.

**Merke:** Ohne Rechtsgrundlage und ohne festen Zweck ist eine Datenverarbeitung unzulässig.

## Rechte der betroffenen Personen

Wessen Daten verarbeitet werden, hat gegenüber dem Verantwortlichen mehrere Rechte:

| Recht               | Bedeutung                                  |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Auskunft</b>     | Welche Daten werden über mich gespeichert? |
| <b>Berichtigung</b> | Falsche Daten korrigieren lassen           |

| Recht                       | Bedeutung                          |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Löschung</b>             | „Recht auf Vergessenwerden“        |
| <b>Einschränkung</b>        | Verarbeitung vorübergehend sperren |
| <b>Datenübertragbarkeit</b> | Daten in gängigem Format mitnehmen |
| <b>Widerspruch</b>          | gegen bestimmte Verarbeitung       |

Beispiel: Ein Kunde verlangt Auskunft über seine gespeicherten Daten und die Löschung seines Newsletter-Abos – der Betrieb muss beidem nachkommen.

**Merke:** Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch – die Betroffenen bestimmen mit, was mit ihren Daten geschieht.

## Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)

Zur Umsetzung der Datensicherheit verlangt die DSGVO **technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)**:

- **Technisch:** Verschlüsselung, Firewall, Virenschutz, automatische Backups, Zwei-Faktor-Authentifizierung.
- **Organisatorisch:** Zugriffsberechtigungen nach Rolle, Passwortrichtlinien, Schulungen, Clean-Desk-Regel, Besucherausweise.

Ziel sind **Vertraulichkeit** (nur Befugte), **Integrität** (unverändert) und **Verfügbarkeit** (jederzeit nutzbar) der Daten.

Beispiel: Ein tägliches, verschlüsseltes Backup (technisch) plus die Regel, dass nur die Buchhaltung Lohndaten öffnen darf (organisatorisch), schützt gemeinsam die Lohndaten.

**Merke:** TOM decken Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit ab – Technik *und* Regeln gehören zusammen.

## Homeoffice und Nutzungsordnung

Beim mobilen Arbeiten/Homeoffice steigen die Risiken (fremde Netzwerke, private Geräte, unbefugte Mitleser). Eine **Nutzungsordnung für digitales Arbeiten** regelt z. B. Passwortnutzung, VPN, Sperren des Bildschirms, sichere Ablage und den Umgang mit vertraulichen Unterlagen.

- Regelungen gegen **Verlust/Beschädigung** der Daten → **Datensicherheit**.
- Regelungen zu **Betroffenenrechten** und **Zweckbindung** → **Datenschutz**.

Beispiel: „Dienstliche E-Mails nur über VPN abrufen“ schützt die Übertragung (Datensicherheit); „private Kundendaten nicht auf dem privaten Laptop speichern“ verbindet beide Aspekte.

**Merke:** Homeoffice verlagert Daten aus dem geschützten Betrieb – klare Nutzungsregeln sind Pflicht, nicht Kür.

## Digitale Buchungs- und Terminsysteme

Ein Online-Terminbuchungssystem bringt Vor- und Nachteile:

| Vorteile                                   | Nachteile                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Buchung rund um die Uhr (24/7)             | persönlicher Kontakt entfällt   |
| automatischer Kalenderabgleich             | technische Störungen / Ausfall  |
| weniger Leerzeiten, keine Doppelbuchung    | Datenschutz sicherzustellen     |
| automatische Erinnerung → weniger No-Shows | nicht alle Kunden digital-affin |

Beispiel: Die Jana Loft KG führt Online-Beratungstermine ein – Kunden buchen abends selbst, das Team spart Telefonate; individuelle Sonderwünsche lassen sich aber online schlechter klären.

**Merke:** Automatisierung spart Zeit und Fehler, ersetzt aber nicht die persönliche Beratung – und der Datenschutz muss mitgedacht werden.

### **Eselsbrücken**

- Datenschutz schützt die Person, Datensicherheit schützt die Daten – 'Schutz-Person vs. Sicher-Daten'.
- Betroffenenrechte: 'ABL-W' – Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch.
- Online-Buchung: bequem rund um die Uhr, aber die persönliche Rückfrage bleibt auf der Strecke.

### **Selbstcheck — kannst du das erklären?**

- ☐ Worin unterscheiden sich Datenschutz und Datensicherheit?
- ☐ Nenne zwei Maßnahmen der Datensicherheit.
- ☐ Welche Rechte haben betroffene Personen beim Datenschutz?
- ☐ Nenne einen Nachteil eines reinen Online-Terminbuchungssystems.

### **Meine Notizen**

---

---

---

---

---

---

---

 Video &  Podcast zum Thema: siehe App — Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde → Unterricht